МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 10 дугаар сарын 20 № 4/51 Улаанбаатар хот

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
С.ЭНХБОЛД ТАНАА

Комисст 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдийн А/292, А/525 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан Ковид-19 цар тахлын үед цэцэрлэгийн сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад мөрдөх түр журамтай холбоотойгоор “Монголын хувийн хэвшлийн цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагчдын холбоо”, “Монголын сургуулийн өмнөх боловсролын хувийн хэвшлийн холбоо”, “Баянзүрх дүүргийн хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдийн холбоо”, “Хан-Уул дүүргийн хувийн хэвшлийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын холбоо”, “Сонгинохайрхан дүүргийн хувийн хэвшлийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын холбоо”, “Баянгол дүүргийн хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдийн холбоо”, “Сүхбаатар дүүргийн хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдийн холбоо”, “Чингэлтэй дүүргийн хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдийн холбоо” зэрэг төрийн бус байгууллагуудаас гомдол ирүүлсэн.

Гомдолд дээрх түр журмын 2 дугаар зүйлийн 2.8 дахь хэсэгт “Цэцэрлэгт 5 настай хүүхдийг бүрэн, өмнөх хичээлийн жилд цэцэрлэгт хамрагдсан 4 настай хүүхдийг үргэлжлүүлэн хүлээн авах ба 2, 3 настай хүүхдийн хөгжлийг дэмжих сургалтыг гэр бүлийн орчинд эцэг эх, асран хамгаалагчийн дэмжлэгт тулгуурлан зохион байгуулна.” гэж заасан нь хууль зөрчиж байна..” гэснийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу судлан үзэж, холбогдох ажиллагааг хийв.

Энэ талаар Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авахад "...Улсын онцгой комисс, Засгийн газраас эрдэмтдийн баг ажиллуулсаны үндсэн дээр холбогдох журмыг баталсан. Дэлхий нийтийн жишиг болон дотоодын нөхцөл байдлыг судалж, үүндээ тулгуурлан шийдвэрлэж байна. Цар тахлын үед коронавируст халдварын дэгдэлт их байгаагаас хүн хоорондын зай барихтай холбоотойгоор анги дүүргэлтийн асуудлаас шалтгаалан 2, 3 настай хүүхдүүдийг эцэг эх, асран хамгаалагчийн асрамжид байлгах нь зүйтэй гэсэн шийдвэрийг гаргасан.” гэв.

Мөн Эрүүл мэндийн яамны холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авахад "...Өвчлөлийн нөхцөл байдалд уялдуулаад цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн танхим дүүргэлтийг сийрэг байлгах, мөн Улсын онцгой комисс, Эрүүл мэндийн яамны эрдэмтэн судлаачдын судалгаа зэрэгт тулгуурлан 2, 3 настай хүүхдүүдийг эцэг эхийн хараа хяналтад байлгахаар шийдвэрлэсэн. Коронавирусын халдварлах чадвар өндөртэй, дельта хувилбар гарч, дэгдэлт ихэссэн. Мөн томуу, томуут бус өвчний халдварын идэвхтэй үе эхэлж байгаатай холбоотой уг журмыг боловсруулж, үүний дагуу арга

15210018

хэмжээг авч ажиллаж байна. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас 2, 3 настай хүүхдийн хэзээнээс цэцэрлэгт хамруулах боломжтой талаар манай яамнаас тодруулсан бөгөөд бид коронавиурст халдварын дэгдэлт буурсан тохиолдолд уг асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой гэсэн хариу өгсөн." гэжээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Эх нялхас онцгой асрамж, туслалцаа авах эрхтэй. ...бүх хүүхэд нийгмээс адилхан хамгаалалт эдлэх ёстой."; мөн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт "Хүн бүр сурч боловсрох эрхтэй. Наад зах нь анхан шатны болон ерөнхий боловсрол үнэ төлбөргүй байвал зохино..." гэж тус тус заасан бөгөөд хүүхдийн эрхтэй холбоотой суурь зарчим, хэм хэмжээг Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, Хүүхдийн эрхийн конвенцоор хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд, хөгжих болон сурч боловсрох эрхийг хамгаалж, баталгаажуулсан.

Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт "...сурч боловсрох эрхтэй", 11 дэх хэсэгт "...эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална" хэмээн зааж, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үүрэг, үйл ажиллагааг тодорхойлжээ.

Комисс нь тухайн жилийн хүний эрх, эрх чөлөөний төлөв байдлыг тодорхойлж, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг жил бүрийн эхний улиралд багтаан Улсын Их Хуралд өргөн барьдаг. Улсын Их Хурал 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19, 20 дахь илтгэлийг хэлэлцээд Улсын Их Хурлын 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолыг баталсан. Уг тогтоолд "цар тахлын үед хүүхэд, зорилтот бүлгийн иргэдийн эрхийг хамгаалах, хүүхэд хамгааллын байцаагчийн тоог нэмэгдүүлэх, хүүхэд хамгааллын асуудалд нэн шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нар харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хуулиар хүлээсэн үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг ямар ч нөхцөлд хасахгүйгээр, цогц байдлаар төсөвлөх, шаардлагатай тохиолдолд төсвийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх"-ийг Засгийн газарт даалгажээ.

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1-11.1.5 дахь заалтад зааснаар цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргах шийдвэр, арга хэмжээ нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хамгаалсан иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлахад тавигдах таван үндсэн шаардлагыг тусгасанаас гадна 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн хамгаалах зорилгоор гарах шийдвэр, арга хэмжээ нь иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хамгийн бага хязгаарласан, бодитой, тохирсон байх шаардлагад нийцэх ёстой.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/292, А/525 дугаар Түр журам батлах тухай хамтарсан тушаалаар Ковид-19 цар тахлын үед цэцэрлэгийн сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад мөрдөх түр журмын 2 дугаар зүйлийн 2.8 дахь хэсэгт хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гарсан байх дээрх хуулийн заалтын дагуу Захиргааны ерөнхий хуулийн захиргааны хэм хэмжээний акт батлан гаргах шаардлагад нийцсэн байх ёстой.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.4 дэх хэсэгт "Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээг тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын эдийн засаг, нийгмийн амьдралд үзүүлэх нөлөөлөл, үр дагаврыг

урьдчилан судалж, тооцоолох цогц үйл ажиллагааг багтаасан аргачлалын дагуу хийж, түүнд дараах нөхцөл байдлыг тусгаж, танилцуулга бэлтгэнэ", мөн зүйлийн 61.4.4 дэх заалтад "хүний эрх, эрх чөлөө, өрсөлдөөнийг хязгаарласан, эдийн засаг, нийгмийн болон бусад үйл ажиллагаанд саад хориг учруулсан, аливаа хүнд суртал, авлига гарах нөхцөл боломж бүрдүүлсэн байж болзошгүй зохицуулалт агуулж байгаа эсэх"-ийг тодорхойлсон байхыг захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл боловсруулж буй тухайн актыг гаргах эрх бүхий захиргааны байгууллагад үүрэг болгосон. Мөн Захиргааны ерөнхий хуулийн 70 дугаар зүйлд заасны дагуу захиргааны хэм хэмжээний актыг нэн даруй батлах шаардлагатай хойшлуулшгүй тохиолдолд эрх бүхий захиргааны байгууллага уг актыг батлан гаргаж, нийтэд мэдээлснээр тухайн акт хүчин төгөлдөр болно. Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллага энэ хуулийн 70.1 дэх хэсэгт заасан захиргааны хэм хэмжээний акт гарсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдөрт багтаан Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх үүрэгтэй.

Ковид-19 цар тахлын үед сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа 2-3 настай хүүхдүүдийн цэцэрлэгт явуулахыг хязгаарласан үндэслэл болон тэдгээрийн эрүүл мэнд бусад бүлгийнхэнээс илүү эрсдэлтэй болохыг шинжлэх ухаанчаар нотолсон, баримтад тулгуурлан шийдвэрлэсэн эсэх нь тодорхойгүй байна. Түүнчлэн ирээдүйд тэдний сурч боловсрох, хөгжих эрхэд гарч болзошгүй сөрөг үр дагаврыг тооцож, шийдвэр гаргах нь чухал юм.

Монгол Улс Ковид-19 цар тахлын үед нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, Үндсэн хууль болон бусад хуулиар хүлээсэн боловсролыг бүх нийтэд эрх тэгш, хүртээмжтэй, чанартай олгох үүргээ биелүүлж, хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд, хөгжих болон сурч боловсрох эрхийг хангах, хамгаалах шаардлага тулгарч байна. Гэвч уг журам нь 3500 орчим хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломжгүй болгож, улмаар тэднийг насаар ялгаварлагдах, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломжгүй нөхцөл байдалд хүргэж байна.

Иймд 2-3 настай хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхийг хангах, тэдний эрхийг цаашид зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/292, А/525 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан Ковид-19 цар тахлын үед цэцэрлэгийн сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад мөрдөх түр журмын 2 дугаар зүйлийн 2.8 дахь хэсгийг Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх чиглэлээр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Комиссын гишүүний Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД